

1500302-30.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... confira-se os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (...) O afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal é medida de rigor. Com efeito, não há provas de que o estado de emergência sanitária tenha, de alguma forma, facilitado a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500302-30.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500302-30.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019891/2022 - 2º Distrito Policial de Santos, 2019891 - 02º D.P. SANTOS, 133/22/232 - 02º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÍCERO ORLANDO DA SILVA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

CÍCERO ORLANDO DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º, e §4º, inciso II, combinado com os artigos 14, inciso II e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 03h15min, na rua Augusto Paulino, nº 118, Campo Grande, nesta cidade e comarca, o acusado, durante o repouso noturno e mediante escalada, tentou subtrair para si 03 (três) capas de chuva de motocicleta, avaliadas em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Frederico de Oliveira Fratin.

Nas circunstâncias de tempo e local acima declinados, o acusado pulou o muro da residência da vítima e em seguida dirigiu-se até a garagem. Após chegar nesse local, o acusado separou, para fins de subtração, capas de chuva de moto que ali

estavam, avaliadas no total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), de tal maneira a colocá-las em cima de uma mesa.

Ocorre que a vítima, por ter escutado o barulho que vinha da garagem, aproximou-se dali instante no qual avistou o acusado, que por sua vez tentou fugir mas acabou correndo para um local fechado da casa. Posteriormente, o acusado foi trancado no recinto e ali permaneceu até a chegada dos policiais.

Aproveitou-se, à ocasião da prática do delito, do estado de calamidade pública decretando em razão da pandemia causada pelo COVID-19, que faz com que as ruas, comércio e estabelecimentos de uso recreativo e comum fiquem praticamente desertos. Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 02/04). Auto de exibição e apreensão (fls. 05/06). Auto de avaliação (fls. 15/16).

A denúncia foi recebida em 31/01/2022 (fls. 68/69).

O réu foi citado (fls. 105) e apresentou resposta à acusação (fls. 122/126).

Laudo pericial do local (fls.127/131).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima, uma testemunha comum, bem como foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. Sustentou que a autoria e materialidade delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha comum Michele, bem como pelo auto de avaliação de fls. 15/16. Em relação à dosimetria da pena, postulou pela aplicação da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno e da qualificadora da escalada, bem como pela causa de diminuição de pena referente à tentativa.

A D. Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do delito imputado ao acusado para o crime de invasão de domicílio, uma vez que em nenhum momento o acusado subtraiu qualquer bem da vítima. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de avaliação (fls. 15/16), pelo laudo pericial do local (fls. 127/131), bem como pela prova oral produzida durante toda a fase de instrução.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A vítima FREDERICO DE OLIVEIRA FRATIN, afirmou que na data dos fatos, estava chegando a sua casa, por volta de 01h da manhã, quando ouviu um barulho em sua garagem. Desceu para averiguar qual era a causa do barulho, momento em que percebeu que o portão de sua casa estava aberto e se deparou com o acusado no interior da sua residência. Ato contínuo fechou o portão subiu em uma cadeira e iluminou a face do acusado com uma lanterna tática. Neste momento, o acusado tentou fugir e se dirigiu para uma parte sem saída de sua casa e foi impedido de sair até a chegada dos policiais. Relatou que o acusado havia separado três capas de chuva da sua motocicleta para subtrair. O acusado conseguiu ter acesso ao seu imóvel através da escalada do seu muro, que possui cerca de 1,85m de altura. Realizado o reconhecimento pessoal do acusado, prontamente o identificou como o responsável pela tentativa de furto das suas capas de chuva.

A testemunha comum MICHELE SOARES SILVA, policial militar, disse que foi acionada pelo COPOM, sendo informada de que a vítima havia detido ao acusado, após uma tentativa de furto. Chegando ao local dos fatos, observou que alguns objetos haviam sido separados para serem subtraídos posteriormente e conduziu o acusado até a delegacia.

O réu CÍCERO ORLANDO DA SILVA OLIVEIRA, interrogado, afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Disse que estava fazendo reciclagem pelo local dos fatos, quando visualizou através do muro da casa vítima as suas capas de chuva, as quais estavam em cima de uma motocicleta. Após pular o muro, separou as capas de chuva, na intenção de furtá-las. No entanto, momentos após o ingresso na residência, foi detido pela vítima, pois apesar de tentar se evadir, correu em

direção à uma parte da residência da vítima que não possui saída. Quando a vítima avisou que iria acionar a polícia, ficou sem reação. Relatou que a vítima não o agrediu. Afirmou que saiu da prisão em 2019 bem como que o seu livramento condicional ainda não se encerrou.

Estas são as provas amealhadas ao feito.

Em atenção aos elementos de prova carreados nos autos, verifico que a responsabilização do acusado, quanto ao crime de furto qualificado pela escalada, praticado durante o repouso noturno, na modalidade tentada, restou plenamente comprovada.

A vítima afirmou que estava chegando em casa, por volta de 01h da manhã, quando escutou um barulho em sua garagem. Em razão disso, desceu para averiguar qual seria a sua causa, quando percebeu que o portão de sua casa estava aberto e se deparou com o acusado no interior de sua residência, tentando subtrair três capas de chuva que estavam guardadas em cima de sua motocicleta.

Para impedir que o acusado saísse de sua casa, subiu em uma cadeira e iluminou a sua face com uma lanterna tática. Neste momento, o acusado tentou fugir, porém se dirigiu até uma parte sem saída de sua residência e permaneceu no local até a chegada dos policiais.

Relatou que o acusado teve acesso ao seu imóvel através da escalada do seu portão. Por fim, realizado o reconhecimento pessoal do acusado, a vítima prontamente o identificou como o autor da tentativa de furto das suas três capas de chuva. Desta forma, verifica-se que o relato apresentado pela vítima é seguro e coeso, mantendo-se constante desde a fase de inquérito policial, sendo certo que ela apresentou com riqueza de detalhes toda a empreitada criminoso protagonizada pelo réu.

A testemunha policial Michele, afirmou que foi acionada pelo COPOM, sendo informada de que a vítima já havia detido o acusado, após uma tentativa de furto. Chegando ao local dos fatos, observou que alguns objetos haviam sido separados para serem subtraídos e conduziu o acusado até a delegacia.

Quanto ao valor do testemunho policial, friso que o artigo 202 do Código de Processo Penal determina categoricamente que “toda pessoa poderá ser testemunha”.

Significa dizer que, ressalvado o disposto no artigo 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo ser levado em conta que os agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade, possuindo fé pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, atribuiu idoneidade e presunção de veracidade à prova prestada por policiais, aduzindo, em entendimento pacificado, que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC. nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido frequentemente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto: “Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).

Com efeito, a idoneidade do depoimento policial, só poderia ser questionada se houvesse indícios nos autos de injusta incriminação de inocente, o que não ocorre

no caso sub examine, visto que o réu não demonstrou motivos plausíveis pelos quais estivesse sendo acusado injustamente.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que visualizou as capas de chuva, em cima da moto da vítima através do portão. Após pular o muro, separou as capas de chuva na intenção de furtá-las.

Desta forma, não há dúvidas da prática do delito pelo qual o acusado foi denunciado.

Já a tese defensiva de desclassificação para o delito de invasão de domicílio, não prospera, tendo em vista que conforme relatado pela vítima, pela testemunha Michele e pelo réu em seu interrogatório, além de ter ingressado no imóvel, o acusado separou três capas de chuva com a intenção de subtraí-las.

Portanto, resta evidente o dolo do acusado de subtrair os bens da vítima, razão pela qual é inviável a desclassificação, uma vez que a conduta do acusado extrapola a previsão do tipo penal para o delito de invasão de domicílio.

Neste sentido:

"Furto qualificado - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação - Concurso de agentes configurado - Rompimento de obstáculo confirmado por laudo pericial - Inviabilidade de desclassificação para invasão de domicílio - Comprovado o início da prática do crime de furto qualificado - Duplicidade de qualificadoras que, por si só, não ensejam exasperação da pena-base - Atenuante da confissão inoperante - Súmula 231 do STJ - Afastada a causa de aumento relativa ao furto durante o repouso noturno - A chácara estava desabitada no momento do delito - Redutor da tentativa aplicado na fração mínima de 1/3, diante do extenso iter criminis percorrido - Estendidos os efeitos desta decisão ao corréu que não apelou - Bem aplicados o regime aberto e a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos."(TJ-SP - APR: 00020159420178260470 SP 0002015-94.2017.8.26.0470, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 31/01/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022) Grifei.

"Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Ação delitiva registrada por câmeras de segurança. Veículo do acusado identificado, permitindo-se sua localização. Apreensão, na residência do réu, de trajes utilizado na empreitada delitiva. Acervo probatório sólido, corroborado por palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas Policiais Civis. Versão exculpatória inverossímil. Alegação de contratação, por terceiro, para remoção de bens da residência. Situação incomprovada. Ausência de contrato, testemunha ou qualquer prova quanto a tanto. Ingresso do réu a imóvel de terceiro, com subtração de diversos pertences, mediante rompimento de obstáculo. Conduta penal de furto qualificado caracterizada. Inviabilidade de desclassificação para invasão de domicílio. Condenação imperiosa. Apenamento. Pena mínima aplicada, com substituição da corporal por restritivas de direitos. Regime aberto em eventual necessidade de conversão. Ausência de condenação à reparação e de perdimento do veículo empregado no crime. Impossibilidade de 'reformatio in pejus'. Apelo improvido." (TJ-SP - APR: 00049556020188260320 SP 0004955-60.2018.8.26.0320, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 14/02/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022) Grifei.

Há de se pontuar, todavia, que o delito restou demonstrado em sua forma tentada, tendo em vista que o acusado foi detido pela vítima após dar início à execução do crime de furto, porém não conseguiu subtrair as capas de chuva que havia separado anteriormente.

Assim, resta claro que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a ágil atuação da vítima, que logo percebeu a conduta do acusado e o deteve até a chegada dos policiais.

Pois bem, confirmada a autoria e materialidade delitivas, em especial pelo depoimento da vítima e da testemunha Michele, bem como pelo reconhecimento pessoal do acusado, passo à análise da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, à qualificadora da escalada e à agravante relacionada ao cometimento do crime em situação de calamidade pública.

Conforme bem narrado na denúncia e de acordo com a prova colhida, verifica-se que a

causa de aumento há de ser aplicada ao caso em tela, visto que o delito ocorreu em plena madrugada, cerca de uma hora da manhã, quando há, considerável, diminuição da vigilância da vítima.

Destaca-se que, para o reconhecimento do aumento previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, tem que ser levado em conta que na madrugada, quando a grande maioria das pessoas está em casa descansando, afrouxa-se a vigilância da vítima, de modo que a conduta criminosa passa a ter maior chance de sucesso, o que enseja, no caso dos autos, o reconhecimento do aumento.

Nesse sentido a lição de Hungria: "(...) o que o Código tem em mira, com a maior punibilidade do furto noturno, é única e exclusivamente assegurar a propriedade móvel contra a maior precariedade de vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite. Critério estritamente objetivo."

(Comentários ao Código Penal, vol. VII, 2ª ed. pág.30).

A qualificadora de escalada, também restou devidamente demonstrada nos autos. O laudo pericial do local de crime juntado às fls.127/131, embora não tenha constatado vestígios de ordem material, deixa claro que o local usado para o acesso do acusado ao imóvel tinha cerca de dois metros de altura.

Depreende-se da análise do referido laudo, que esse era o único meio de acesso para a entrada no local, porquanto o portão do acesso se encontrava trancado, e não havia janelas ou muros mais baixos que possibilitassem a entrada no lugar.

Destaco ainda que tanto a vítima quanto o próprio acusado confirmaram que o ingresso na residência ocorreu através da escalada, não havendo dúvidas quanto à aplicação da mencionada qualificadora.

Por fim, com relação à agravante contida na alínea "j", inciso II, do artigo 61, do Código Penal, não é possível a sua aplicação, uma vez que a exasperação da pena nessa circunstância só é devida quando o agente se aproveita da situação de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a decretação da calamidade pública para, assim, praticar o crime.

No caso sub judice, é comum que crimes dessa natureza sejam praticados durante o repouso noturno justamente em razão da diminuição do número de pessoas que passam pelas ruas. Dessa forma, não há qualquer prova de que o réu se beneficiou da situação de calamidade pública vivenciada pelo país para aumentar suas chances de sucesso na empreitada criminosa, não sendo o caso de aplicá-la de forma indistinta, sem qualquer baliza.

A propósito, segundo Delmanto: "Por ocasião de calamidade pública, o Código Penal manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-a em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc." ("in" Código Penal Comentado, 9ª edição, São Paulo, Saraiva, p. 271).

Em mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (...) O afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal é medida de rigor. Com efeito, não há provas de que o estado de emergência sanitária tenha, de alguma forma, facilitado a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação." (TJ-SP - APR: 15182171720208260228 SP 1518217-17.2020.8.26.0228, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 20/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/04/2021).

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Afastada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Ausência de vinculação entre os fatos e o estado de calamidade pública gerado pela pandemia de COVID-19. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, sem influência na aritmética da pena." (TJSP; Apelação Criminal 1519970-

09.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021). Grifei.

Deste modo, fica afastada a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Assim, a condenação do acusado como incurso no artigo 155, §1º, e §4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, é medida de rigor. Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nessa esteira, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, em razão de condenações anteriores transitadas em julgado, conforme demonstram a certidão de distribuições criminais de fls. 71/73 e a folha de antecedentes de fls. 74/82, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme se depreende da certidão de distribuições criminais de fls. 71/73 e a folha de antecedentes de fls. 74/82. Desta forma, presente se faz a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Importante destacar que não prospera o pleito de aplicação da confissão como circunstância atenuante.

Em que pese o réu ter confirmado os fatos narrados na denúncia, é forçoso reconhecer que ele foi detido pela vítima e foi preso em flagrante pelos policiais militares enquanto ainda se encontrava no local dos fatos.

Explica Cleber Masson: "Para servir como atenuante genérica, a confissão há de ser espontânea, é dizer, deve surgir como fruto da sinceridade do íntimo do agente. Não basta ser voluntária (livre de coação), pois poderia o réu confessar apenas para aproveitar-se de um benefício legal, sem revelar crível intenção de colaborar na apuração da infração penal". (in Direito Penal Esquemático, Parte Geral, vol. 1, 11ª ed., pág. 778, Editora Método).

Portanto, levando em consideração que a sua confissão não foi essencial para a apuração do fato criminoso e a sua condenação adveio de outras provas amealhadas nos autos, não é possível considerar a referida atenuante na individualização da pena.

Na terceira e última fase, em decorrência da causa genérica de aumento de pena pelo crime ter sido praticado durante o repouso noturno, aumento a pena, ora fixada, em 1/3, fixando-a em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Não obstante, restou configurada a modalidade tentada do delito, de modo que se faz presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, tendo em vista que o réu somente não conseguiu sair do imóvel portando os bens separados para a subtração, ante a pronta intervenção da vítima que o deteve até a chegada dos policiais, verifico que por muito pouco o crime não se consumou, razão pela qual reduzo a reprimenda no mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de conhecimento das condições econômicas do réu.

Mesmo diante da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, deixo de substituí-la por pena restritiva de direitos, pois o acusado não preenche os requisitos legais cumulativos para a substituição, uma vez que é reincidente e possui maus antecedentes, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, também não é viável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, visto que a reincidência, os maus antecedentes e o fato de o acusado estar em livramento condicional na época dos fatos, revelam a necessidade de que o cumprimento da pena se inicie no regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o acusado CÍCERO ORLANDO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, §1º, e §4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu NÃO poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Ademais, esta medida se impõe para garantia da ordem pública, visto que conforme confirmado pelo próprio acusado, ele estava em livramento condicional quando da prática dos fatos apurados neste processo, o que indica que, caso seja concedida a sua liberdade, ele voltará a praticar novos crimes.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau." (STJ - AgRg no HC: 701196 PE 2021/0336162-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Recomende-se o sentenciado na unidade prisional em que se encontra recolhido. Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Deixo de condenar o sentenciado ao pagamento das custas processuais, uma vez que lhe foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita na decisão de fls. 134/137. P.I.C.

Santos, 13 de abril de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA